사탐 정치와법 · 민주정치와 헌법 · 해설편

사탐 · 정치와법 · 민주정치와 헌법 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 정답 ③

Step 1. 갑의 발언은 헌법이 국가기관을 설치하고 권한을 부여한다는 점을 말하므로 조직 규범·수권 규범으로서의 헌법 이해이다.

Step 2. 을의 발언은 국가 권력의 한계를 설정한다는 점을 말하므로 제한 규범, 기본권 보장 규범으로서의 헌법 이해이다.

Step 3. 병의 발언은 하위 법령과 국가 작용의 기준이 헌법이라는 점을 말하므로 최고 규범성을 강조한다.

정답근거 병은 헌법의 최고 규범성을 정확히 설명하므로 ③이 옳다.
오답분석 ① 갑은 기본권 보장 규범이 아니라 조직·수권 규범을 강조한다. ② 을은 권력 창설 근거 자체를 부정하지 않는다. ④ 갑은 제한 규범성을 직접 언급하지 않았을 뿐 부정한 것은 아니다. ⑤ 을과 병 모두 국가기관 구성과 무관하다고 단정할 수 없다.
연관개념 헌법은 조직 규범, 수권 규범, 제한 규범, 최고 규범의 성격을 함께 가진다.
메타인지 헌법의 성격 문제는 '무엇을 강조했는가'와 '무엇을 부정했는가'를 분리해야 한다.

[기본] 2 정답 ③

Step 1. 사례에서 법률은 적법한 절차를 거쳐 제정되었지만, 그 내용이 기본권을 과도하게 제한하는지가 심사 대상이 되었다.

Step 2. 이는 법률의 형식과 절차뿐 아니라 내용적 정당성까지 요구하는 실질적 법치주의와 관련된다.

Step 3. 다수결로 제정된 법률도 헌법에 어긋나면 통제될 수 있으므로 입헌주의의 핵심과 연결된다.

정답근거 ㄴ, ㄹ이 옳으므로 정답은 ③이다.
오답분석 ㄱ은 형식적 합법성만으로 기본권 제한을 정당화한다는 함정이다. ㄷ은 공익 목적만 있으면 침해의 최소성을 생략할 수 있다고 보아 과잉 금지 심사의 구조를 잘못 이해한 것이다.
연관개념 실질적 법치주의, 입헌주의, 기본권 제한의 정당화 심사는 함께 출제된다.
메타인지 '절차는 적법하지만 내용이 문제'라는 문장이 보이면 실질적 법치주의를 떠올려야 한다.

[심화] 3 정답 ①

Step 1. A는 검열 없는 의사 표현 요구이므로 국가의 부당한 간섭 배제를 핵심으로 하는 자유권에 해당한다.

Step 2. B는 선거권 행사이므로 국가 의사 형성 과정에 참여하는 참정권이다.

Step 3. C는 재판을 받을 권리이므로 권리 구제 절차를 요구하는 청구권이고, D는 인간다운 생활을 위한 사회보장 제도 마련 요구이므로 사회권이다.

정답근거 A는 자유권으로서 국가 권력에 대한 방어권적 성격이 강하므로 ①이 옳다.
오답분석 ② B는 참정권이다. ③ C는 청구권이지 사회권이 아니다. ④ D는 사회권이지 청구권이 아니다. ⑤ A와 D는 국가 의사 형성에 직접 참여하는 권리가 아니다.
연관개념 자유권은 방어권, 참정권은 참여권, 청구권은 절차적 구제권, 사회권은 급부 요구권으로 파악한다.
메타인지 사례형 기본권 분류는 '국가에 무엇을 요구하는가'를 기준으로 보면 빠르게 정리된다.

[심화] 4 정답 ②

Step 1. 제1조는 모든 국가 권력이 국민으로부터 나온다고 하므로 국민 주권 원리를 선언한다.

Step 2. 제2조는 국민이 정기 선거로 대표자를 선출한다고 하므로 대의제 민주주의와 관련된다.

Step 3. 제3조는 대표자가 임기 중 어떠한 헌법적 통제도 받지 않는다고 하므로 권력 분립과 책임 정치를 약화한다.

Step 4. 제4조는 법률의 내용과 관계없이 헌법 합치로 본다고 하므로 실질적 법치주의를 부정하고 형식적 합법성만을 과도하게 강조한다.

정답근거 제2조는 대표자를 통한 국가 의사 형성 방식이므로 대의제 민주주의와 관련되어 ②가 옳다.
오답분석 ① 제1조는 국민 주권을 부정하지 않는다. ③ 제3조는 통제 장치를 제거한다. ④ 제4조는 실질적 법치주의를 약화한다. ⑤ 제3조와 제4조 모두 헌법적 통제를 확대하지 않는다.
연관개념 대의제는 국민 주권의 구현 방식이지만, 입헌주의적 통제와 결합되어야 한다.
메타인지 '선출되었으니 무제한 권한'이라는 선지는 민주주의를 입헌주의 없이 이해한 전형적 함정이다.

[심화] 5 정답 ③

Step 1. 사례의 조치는 감염병 방지라는 공익 목적을 가지며 법률에 근거하고 있으므로 목적의 정당성과 법률상 근거는 일단 인정될 수 있다.

Step 2. 그러나 모든 공개 집회를 전면 금지한 조치에 대해 참가 인원 제한, 거리 유지, 장소별 위험도 평가 등 덜 제한적인 수단이 제시되었다.

Step 3. 따라서 기본권 제한이 필요한 범위를 넘어섰는지, 즉 침해의 최소성을 충족하는지가 핵심 쟁점이 된다.

정답근거 덜 제한적인 대안이 존재할 수 있으므로 침해의 최소성이 문제 될 수 있어 ③이 옳다.
오답분석 ① 공익 목적만으로 심사가 종료되지 않는다. ② 법률 근거는 필요하지만 충분하지 않다. ④ 집회의 자유는 대표적인 자유권이다. ⑤ 법익의 균형성은 기본권 제한 심사에서 중요한 단계이다.
연관개념 과잉 금지 원칙은 목적의 정당성, 방법의 적절성, 침해의 최소성, 법익의 균형성으로 파악한다.
메타인지 '덜 제한적인 수단'이라는 표현이 보이면 침해의 최소성부터 점검해야 한다.

[킬러] 6 정답 ③

Step 1. 갑은 국민이 선출한 대표기관의 결정은 헌법적 심사를 받지 않는다고 하였다. 이는 대의제와 입헌주의의 결합을 부정하므로 옳지 않다.

Step 2. 을은 권력 분립을 권력의 분산과 상호 견제를 통해 기본권을 보장하는 구조적 장치로 설명하였으므로 옳다.

Step 3. 병은 형식적 법치주의가 법률의 형식과 절차를 중시하지만 악법 통제에 한계가 있다고 보았다. 이는 법률의 내용적 정당성을 요구하는 실질적 법치주의의 필요성을 뒷받침한다.

Step 4. 정은 사회권이 국가의 적극적 형성 작용을 요구하고 입법 정책과 연결될 수 있다고 하였다. 이는 사회권의 성격을 자유권과 완전히 동일하게 보는 것이 아니므로 ㄹ은 틀리다.

Step 5. 무는 다수결을 인정하면서도 기본권 보장의 한계를 함께 제시하였다. 이는 민주주의와 입헌주의의 결합을 전제한다.

정답근거 ㄴ, ㄷ, ㅁ이 옳으므로 정답은 ③이다.
오답분석 ㄱ은 '선거로 정당화된 권력은 헌법 통제를 받지 않는다'는 다수결 절대화 함정이다. ㄹ은 사회권을 자유권과 동일시했다는 과잉 해석 함정이다.
연관개념 국민 주권, 대의제, 권력 분립, 법치주의, 기본권 보장은 각각 따로 암기하는 개념이 아니라 입헌 민주주의의 통제 구조로 연결된다.
메타인지 킬러형 선지는 발언 자체의 옳고 그름뿐 아니라 보기에서 그 발언을 어떻게 재해석했는지까지 대조해야 한다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.